PARECER JURÍDICO · VERSÃO EM PORTUGUÊS · REDAÇÃO SIMPLIFICADA INSPIRADA NO ASD-STE100

a parceria é legal — se for montada do jeito certo

Regras jurídicas, linha argumentativa e respostas para a requalificação da Galeria Vecchietti com a Dexco Portinari.

CLIENTE	PARTE PÚBLICA	PARTE PRIVADA	SITUAÇÃO
Equipe do projeto Nova Pele Vecchietti	Município de Florianópolis · FCFFC	Dexco Portinari (proposta)	Minuta para discussão. Não assinada.

01 resposta curta

- O projeto é juridicamente possível.
- Não chame o projeto de PPP da Lei 11.079/2004. O projeto não atende às condições dessa lei.
- Use uma parceria com organização da sociedade civil (OSC), pela Lei 13.019/2014 (MROSC). Some a isso uma concessão de uso do prédio.
- Use o incentivo do PIC/SC só no projeto cultural. Não use dinheiro incentivado para pagar benefícios de marca.
- Escolha os parceiros por procedimento público. A Dexco Portinari pode dar início ao procedimento. Outras empresas precisam ter o direito de concorrer.

02 fatos que usamos

Usamos os fatos e premissas abaixo. Se algum deles não for correto, o parecer pode mudar.

- O prédio é bem público do Município. A FCFFC administra a galeria.
- A entrada na galeria continua gratuita. Não há tarifa.
- A Dexco Portinari tem operação em Santa Catarina e paga ICMS ao Estado.
- Não verificamos se o prédio é tombado. A resposta P7 diz o que fazer.

03 marco legal

NORMA	O QUE FAZ	ADERÊNCIA
Constituição Federal, arts. 37, 215 e 216	Define os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dá ao Estado o dever de apoiar a cultura e de proteger o patrimônio.	SEMPRE
Lei 11.079/2004 (PPP)	Concessão patrocinada ou administrativa. Exige licitação, prazo de 5 a 35 anos, valor mínimo de R$ 10 milhões e contraprestação pública.	BAIXA
Lei 13.019/2014 (MROSC)	Parcerias com OSC: termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação. Chamamento público. Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS, art. 18).	ALTA
Lei 14.133/2021	Contratos públicos. Abrange a concessão e a permissão de uso de bem público (art. 2º, IV).	MÉDIA
Permissão de uso	Ato administrativo rápido. É precário: o Município pode revogá-lo a qualquer momento.	MÉDIA
PIC/SC (programa estadual, FCC)	Permite que a empresa patrocine projeto cultural aprovado e deduza parte do ICMS.	ALTA, COM LIMITES
Lei 8.313/1991 (Rouanet)	Incentivo federal à cultura via imposto de renda. Vale só para empresas tributadas pelo lucro real.	OPÇÃO
Lei 12.846/2013	Responsabilidade de empresas por atos contra a administração. Exige controles de integridade.	SEMPRE
Decreto-Lei 25/1937 e normas locais de patrimônio	Protege bens tombados. Obra em bem tombado exige aprovação prévia.	SE TOMBADO
Lei 13.146/2015	Acessibilidade para pessoas com deficiência em prédios e programas públicos.	SEMPRE

04 linha argumentativa

A1 o interesse público vem primeiro

O prédio continua público. A programação continua pública. A entrada continua gratuita. A Dexco Portinari é apoiadora. Ela não é dona da galeria nem das obras.

A2 o instrumento certo é o mrosc, não a ppp

Não há tarifa nem contraprestação pública. O valor provavelmente fica abaixo de R$ 10 milhões. A PPP também exige uma licitação longa. O MROSC foi feito para parcerias de interesse público com a sociedade civil. Por isso, o MROSC é o caminho correto.

A3 **a seleção é aberta e justa**

Receba a proposta da Dexco Portinari por meio de PMIS (MROSC, art. 18). Depois, faça chamamento público para escolher a OSC. Faça também chamamento para patrocinadores. A Dexco Portinari pode vencer, mas a concorrência precisa ser possível. Isso protege o princípio da impessoalidade.

A4 **a independência curatorial é cláusula do contrato**

Um conselho curatorial independente decide a programação. A maioria dos membros não tem vínculo com o patrocinador. O patrocinador não tem veto sobre o conteúdo artístico. A exposição da marca tem limites escritos.

A5 **dois caminhos de dinheiro, sempre separados**

Caminho 1: o dinheiro do PIC/SC paga só o projeto cultural aprovado (restauro, programação, residência). Caminho 2: o dinheiro próprio da Dexco Portinari paga naming rights, áreas de hospitalidade e funções de showroom. Incentivo fiscal é dinheiro público. Por isso, não pode pagar benefício privado.

A6 **todas as obras viram patrimônio público**

Os novos pisos, painéis e sistemas passam a ser do Município. O instrumento deve dizer que não há indenização no fim, salvo cláusula aprovada em sentido diferente.

A7 **transparência em cada etapa**

Publique na internet o instrumento, o plano de trabalho e as contas (MROSC, art. 11). Publique também as decisões curatoriais e os limites de marca.

05 estrutura recomendada

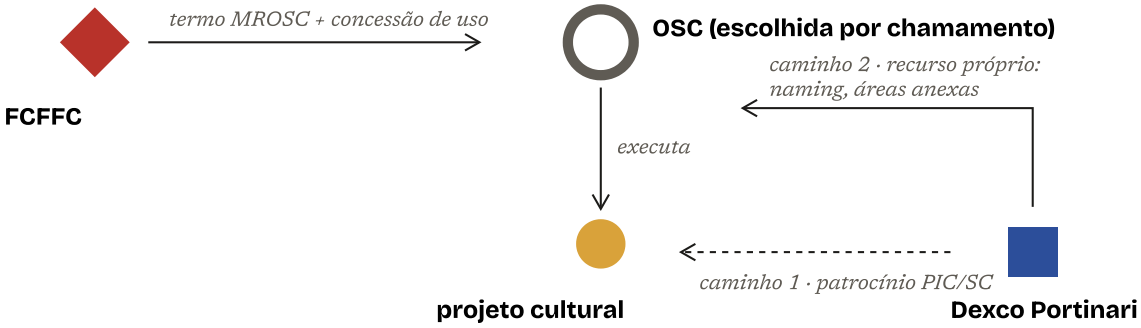


FIG. 1 — DOIS CAMINHOS DE DINHEIRO, UM PROJETO PÚBLICO

06 perguntas e respostas

P1 *Este projeto é uma PPP?*

Não nos termos da Lei 11.079/2004. É uma parceria no sentido geral da palavra. Use a palavra "parceria". Não use "PPP" em documentos oficiais.

P2 *O Município pode escolher a Dexco Portinari diretamente?*

Não. A escolha direta é um risco alto. As exceções do MROSC (arts. 30 e 31) são estreitas. Não dependa delas. Use PMIS e depois chamamento público.

P3 *Uma sala pode ter o nome "Dexco Portinari"?*

Sim, se uma lei municipal ou outra base legal permitir naming rights. O nome deve ser temporário. A galeria mantém o nome oficial. A Dexco Portinari paga isso com recurso próprio, não com dinheiro incentivado.

P4 *O custo é mesmo zero para a empresa?*

Nem sempre. O PIC/SC permite deduzir parte do ICMS. O programa define percentuais, limites e contrapartida. Calcule antes o custo real. Até lá, não use "custo zero" em texto público.

P5 *A galeria pode mostrar produtos da Dexco Portinari?*

Sim, como material das obras e como parte do prédio. Não venda produtos nas salas de exposição. O uso comercial fica nas áreas anexas, com instrumento separado.

P6 *O patrocinador pode ser também o proponente do projeto incentivado?*

Em geral, o proponente é um agente cultural ou a OSC. O patrocinador não pode ter retorno financeiro direto. Leia as regras do PIC/SC sobre partes vinculadas antes de submeter.

P7 *E se o prédio for tombado?*

Obtenha a aprovação do órgão de patrimônio antes de qualquer obra. Projete a nova pele para ser reversível: os painéis devem sair sem danificar as paredes originais.

P8 *O que acontece se a parceria acabar?*

O instrumento precisa de regras de saída: prazo de aviso prévio, transferência de todas as obras e continuidade das exposições já anunciadas.

07 riscos e controles

RISCO	NÍVEL	CONTROLE
Escolha direta sem procedimento	ALTO	PMIS e chamamento público

RISCO	NÍVEL	CONTROLE
Patrocinador controla a arte	ALTO	Conselho curatorial independente e cláusula de não veto
Dinheiro incentivado paga benefício de marca	ALTO	Dois caminhos de dinheiro e contas bancárias separadas
Permissão de uso precária	MÉDIO	Concessão de uso ou termo MROSC com prazo definido
Aprovação do patrimônio	MÉDIO	Consulta prévia e projeto reversível
Afirmação de "custo zero" incorreta	MÉDIO	Estudo financeiro antes da comunicação pública
Naming rights sem base legal	MÉDIO	Analisar a lei municipal. Se preciso, propor uma lei.

08 itens a verificar

- O texto atual da lei do PIC/SC e de seu regulamento: percentual de dedução, limites, contrapartida e regras sobre partes vinculadas.
- O decreto municipal que regulamenta o MROSC em Florianópolis.
- As normas municipais sobre naming rights e uso de bem público.
- A situação de tombamento do prédio e do seu entorno.
- O valor total do projeto, para confirmar que a lei de PPP não se aplica.

Este documento é uma minuta para discussão, preparada com apoio de IA. Não é consultoria jurídica. Um advogado inscrito na OAB deve examinar, completar e assinar o parecer final. Leis e regras de programas podem mudar. Sempre confira o texto em vigor.

VERSÃO EM PORTUGUÊS DO PARECER REDIGIDO EM ASD-STE100 (INGLÊS TÉCNICO SIMPLIFICADO). SEGUE OS MESMOS PRINCÍPIOS: FRASES CURTAS, VOZ ATIVA, UM ASSUNTO POR FRASE. O ASD-STE100 É UMA NORMA SÓ PARA O INGLÊS; A VERSÃO DE REFERÊNCIA EM STE É O ARQUIVO EM INGLÊS.